의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 주식회사 엘지유플러스

【특허고객번호】 1-1998-096801-6

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 박영복

【대리인번호】 9-2006-001451-3

【포괄위임등록번호】 2011-049675-2

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2014-0002880

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2015-0646934-59

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 박영복 (서명 또는 인)

의견내용

I. 거절이유의 요약

특허출원 제10-2014-0002880호, '타임라인 바 기반의 직관적 사용자 인터페이스 제공 방법 및 장치'(이하, '본원발명')에 대한 2015.09.18일자 의견제출통지서를 통해, 본원 발명은 청구항(제1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26항)에 대해 하기 인용 발명들에 대비하여 진보성 (특허법 제 29조 제 2항)에 해당하는 거절이유를 통지받았습니다. 또한, 청구항(19, 21, 22)는 기재불비에 해당하는 거절이유를 통지받았습니다.

인용발명1: 한국공개특허 제10-2010-0093909호(2010.08.26.)

인용발명2: 한국공개특허 제10-2008-0101576호(2008.11.21.)

인용발명3: 미국특허공보 제6778195호(2004.08.17.)

인용발명4: 한국공개특허 제10-2010-0049200호(2010.05.12.)

II. 자진보정사항

1. 금번 보정된 청구항 1항은 심사관님께서 터치 화면이 구비된 모바일 기기에서의 컨텐츠 표시 방법이 "외부 입력에 따라, 상기 터치 화면의 일측에 인디케이터를 포함하는 타임라인 바를 표시하는 단계와 상기 타임라인 바 상에서의 상기 인디케이터의 위치에 대응하는 시간대 또는 날짜에 생성된 적어도 하나의 컨텐츠 정보를 정렬하여 컨텐츠 리스트를 생성하는 단계와 상기 컨텐츠 리스트가 포함된 컨텐츠 표시 창을 표시하는 단계를 포함하되, **컨텐츠 별 미리 산출된 선호도에 기반하여 상기 타입라인 바의 해당 시간대 또는 날짜에 소정 선호도 인지 정보를 표시하는**"점을 명확히 하였습니다.

2. 제1항의 보정에 따라 제19항은 삭제되었습니다.

3. 카테고리가 다른 독립항인 청구항 26항도 청구항 1항의 보정과 유사하게 보정하였습니다.

4. 기재가 불비한 것으로 지적하신 제19항, 제21-22항에 있어서, 제19항은 삭제되었으며, 제21항 및 22항은 **선호도 인지 정보가 눈금자에 더 표시**됨을 명확히 하였습니다.

5. 상술된 보정사항들은 특허법 제47조를 만족하는 적법한 보정이라고 사료됩니다.

6. 보정의 보다 상세한 사항은 첨부된 보정서를 참조하여 주시기 바랍니다.

III. 진보성 흠결에 대하여

이하에서는, 본원 발명의 보정된 제1항을 중심으로 인용발명들과 비교하겠습니다.

1. 발명의 개요

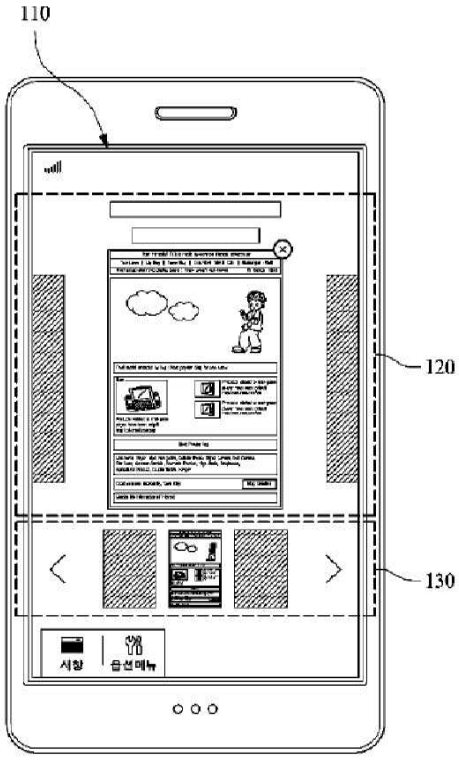
(1) 본원발명에 대하여

본 발명은 타임라인 바 기반의 직관적 사용자 인터페이스를 제공하는 방법 및 그 장치에 관한 것으로서, 타임 라인 바 기반으로 다수의 컨텐츠를 직관적으로 인지 가능하고 간편한 조작만으로 시간 또는 날짜 순으로 정열된 컨텐츠 정보를 조회하는 것이 가능한 타임라인 바 기반 직관적 사용자 인터페이스 제공 방법 및 장치에 관한 발명입니다.

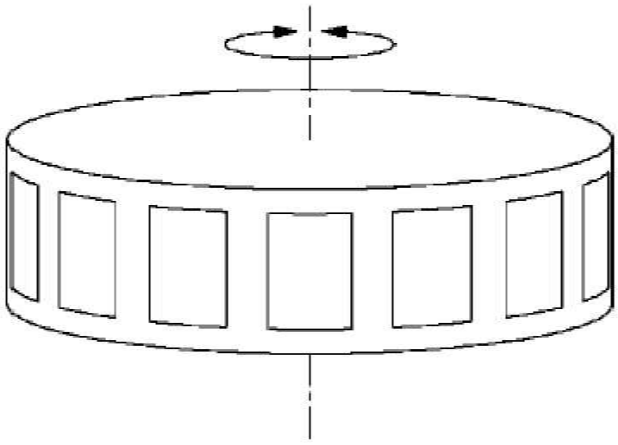
특히, 본원 발명은 **컨텐츠 별 미리 산출된 선호도에 기반하여 소정 기준치 이상의 선호도를 갖는 컨텐츠를 식별하고, 상기 눈금자의 해당 시간대 또는 날짜에 상기 식별된 컨텐츠가 존재함이 직관적으로 인지될 수 있도록 소정 선호도 인지 정보를 표시하는** 특징이 있습니다.

(2) 인용발명에 대하여

인용1은 브라우징 이력을 제공하는 방법 및 장치에 관한 것으로서, 브라우저 별 방문한 페이지의 히스토리 정보를 생성하고, 브라우징 영역(120)에 표시된 특정 브라우저가 선택되면, 해당 브라우저를 통해 방문한 페이지 정보를 썸네일 이미지 형태로 히스토리 영역(130)에 표시되도록 터치 스크린(110)을 제어함으로써, 사용자가 탐색했던 페이지로의 전환 및 접근을 용이하게 하는 것이 특징입니다.

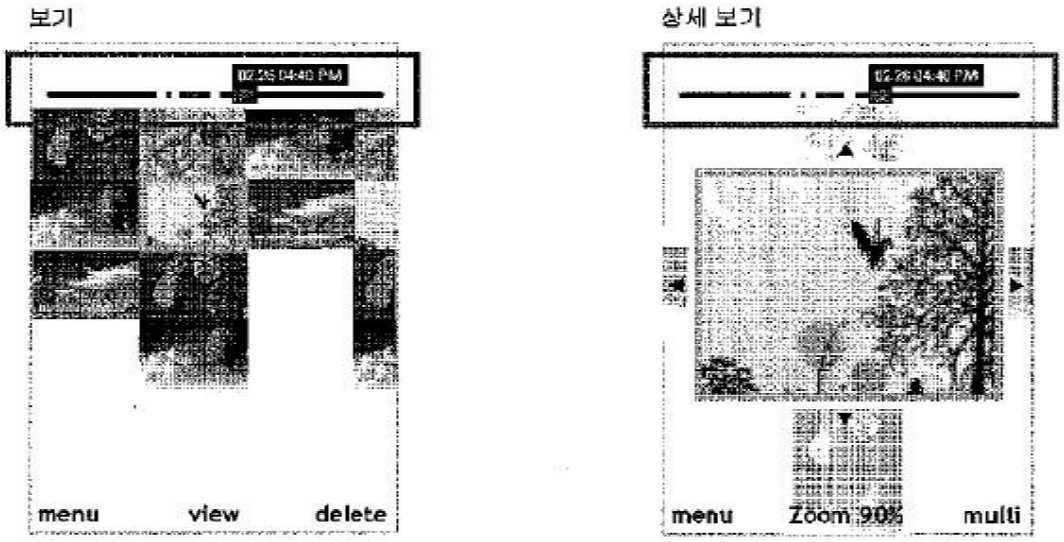


<인용1의 도 1>



<인용1의 도 6>

인용2는 타임라인을 이용한 포토 앨범 및 이를 이용한 포토 앨범 표시 장치 및 방법에 관한 것으로서, 촬영 날짜와 연동된 이미지가 사용자의 방향키 조정에 따라 타임라인과 연동하여 상하로 표시되는 것이 특징입니다.



<인용 2의 도 1>

인용3은 타임라인 및 다양한 스케일 선택 버튼을 이용하여 데이터를 조회하는 방법에 관한 것으로서, 타임라인에 시계 인디케이터가 표시되고, 시계 인디케이터를 이용하여 특정 시간대의 데이터를 조회하는 것이 특징입니다.

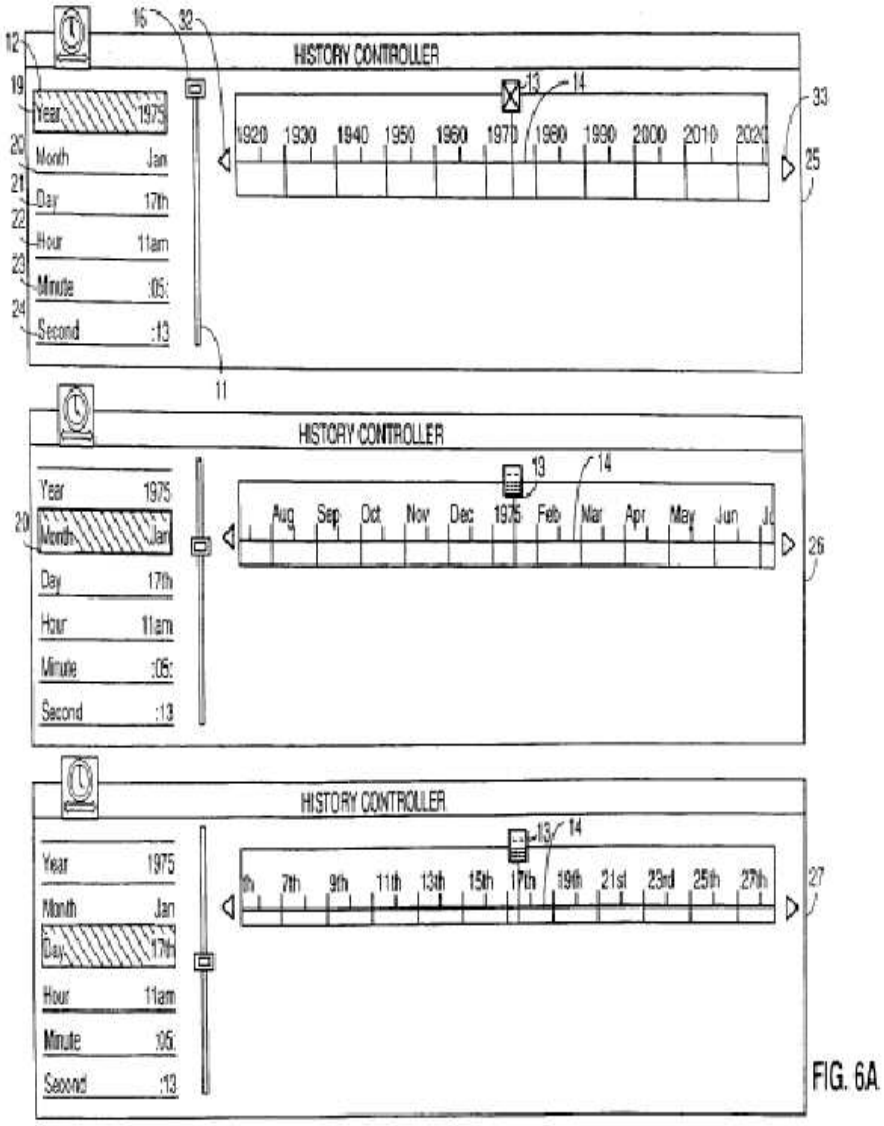


FIG. 6A

<인용 3의 도 6A>

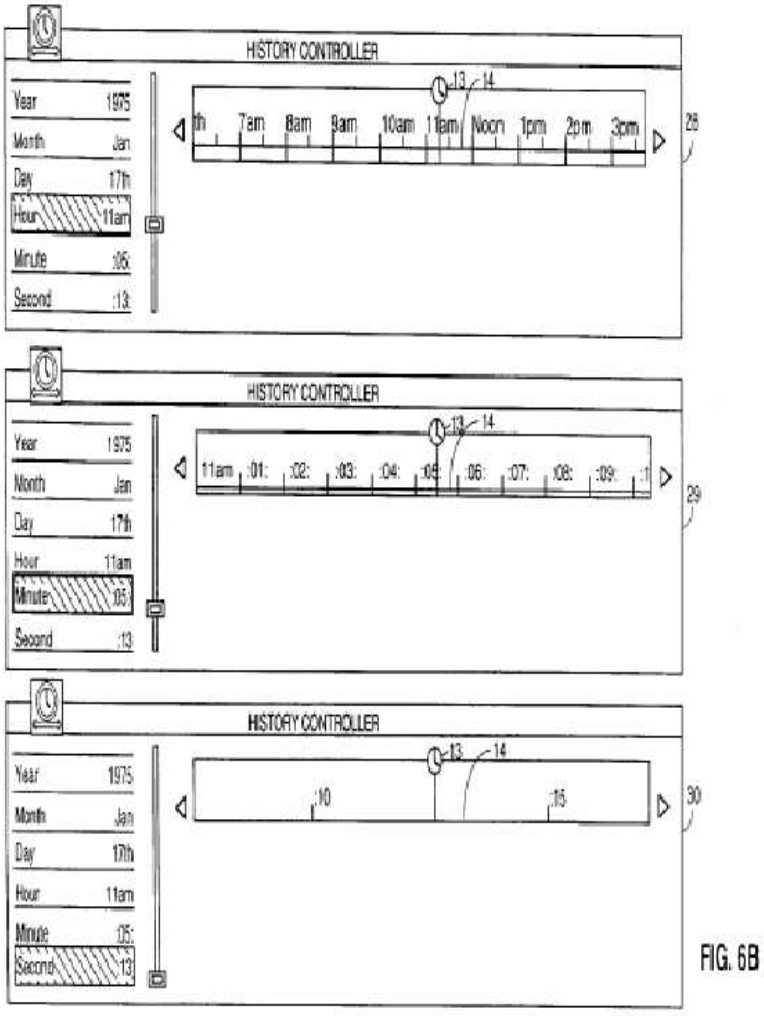
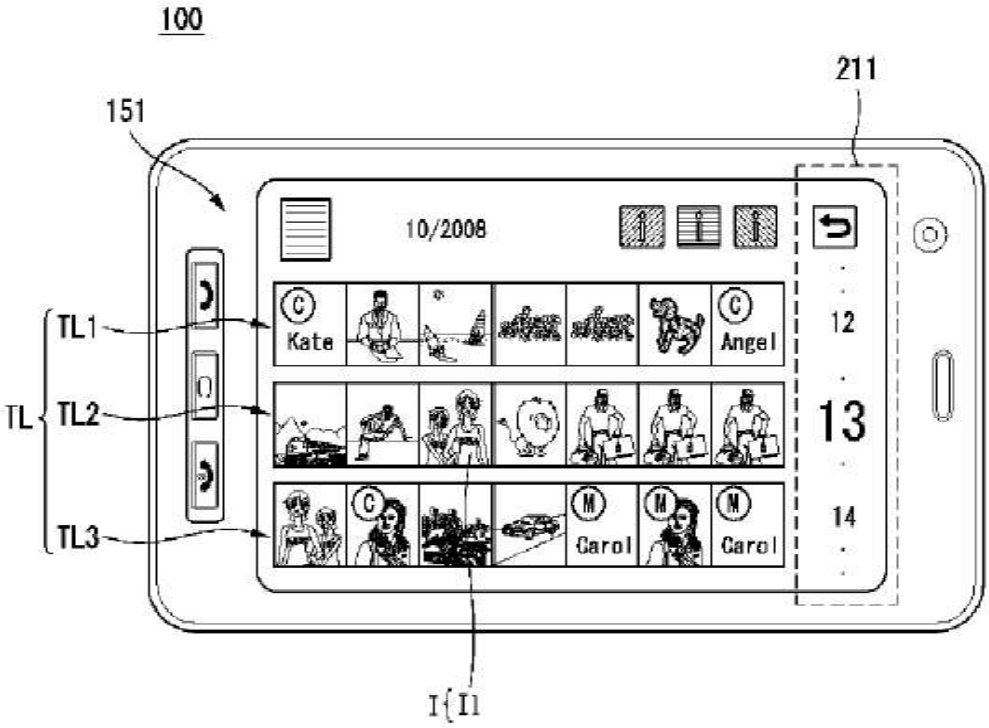


FIG. 6B

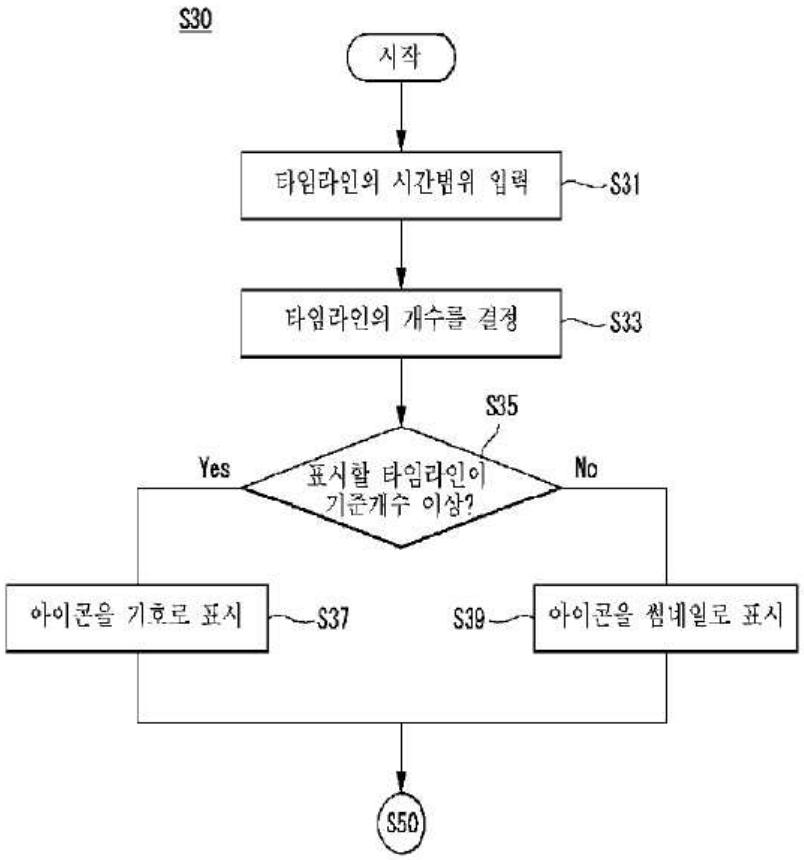
<인용 3의 도 6B>

인용4는 콘텐츠 생성 순서에 기초하여 콘텐츠를 정렬하고, 특정 시간 범위를 갖는 적어도 하나의 타임라인을 설정하고, 특정 시간 범위에 해당되는 콘텐츠들을 타임라인을 따라 아이콘으로 표시하고, 아이콘 선택 시 해당 콘텐츠를 출력하는 것을 특징으로 하는 발명입니다.

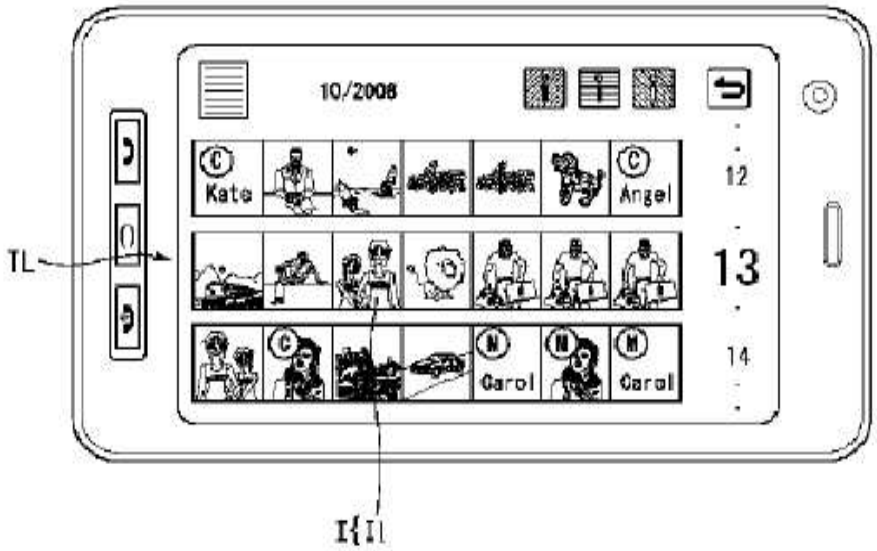
특히, 인용4는 입력된 타임라인의 시간 범위에 기반하여 표시할 타임라인의 개수를 결정하고, 결정된 타임라인의 개수가 기준치 이상인 경우, 아이콘을 기호로 표시하고, 기준치 미만인 경우, 아이콘을 썸네일로 표시하는 것이 특징입니다

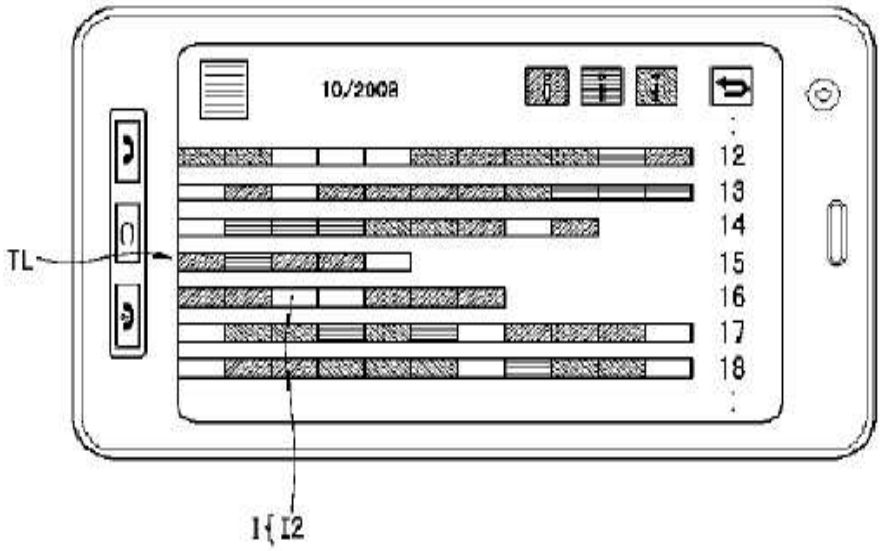


<인용4의 도 5>



<인용 4의 도 6>





<인용 4의 7b 및 7c>

2. **본원 발명과 인용 발명들과의 비교**

심사관님께서는 금번 의견 제출 통지서를 통해 지난 2차 OA를 통해 청구항 1항에 한정된 구성인 "**상기 터치 화면상의 소정 버튼 선택에 따라 상기 시간대가 선택되면, 상기 인디케이터가 시계 이미지로 표시되며, 상기 인디케이터의 위치에 대응하는 시간대가 식별 가능**

하도록 상기 시계 이미지상에 해당 시간대가 반영되어 표시"하는 것은 인용3에 명시적으로 개시되어 있으므로 진보성이 인정되지 않는다는 의견을 개진하여 주셨습니다.

또한, 심사관님께서는 청구항 18항의 "**인디케이터와 연결된 상기 컨텐츠 표시 창의 좌우측으로 활성화되지 않은 컨텐츠 표시 창이 적층 구조로 펼쳐져 표시되는**"되는 구성은 인용1의 도 6에 도시된 컨텐츠가 휠 형태로 구성되어 회전 동작에 의해 상이한 컨텐츠를 표시하는 구성에 대비되므로 진보성이 인정되지 않는다는 의견을 개진하여 주셨습니다.

하지만, 인용 1의 해당 구성은 플릭 동작을 통해 특정 컨텐츠로 이동 가능하는 점에서 본원 발명과 유사점이 있으나, 인용 1에는 본원 발명의 도 4 내지 도 9에서 보여지는 바와 같이, **좌우측으로 활성화되지 않은 컨텐츠 표시 창이 적층 구조로 펼쳐져 표시되는 구성**은 명시적으로 개시되어 있지 않은 것으로 사료됩니다.

또한, 심사관님께서는 지난 1차 및 2차 OA에서 진보성이 있는 것으로 인정하신,

1) 구성 1: **눈금자에 시간대가 표시되면 인디케이터가 시계 이미지로 표시되는 구성**(청구항 7항 내지 9항)

2) 구성 2: **컨텐츠 별 산출된 선호도에 기반하여 소정 기준치 이상의 선호도를 갖는 컨텐츠를 식별하고, 눈금자의 해당 시간대에 선호도 인지 정보를 표시하는 구성**(청구항 20항 내지 23항)

에 대해서, 구성 1은 새롭게 인용된 인용 발명 3의 도 6A 및 6B에 개시된 구성을 통해 진보성이 인정되지 않으며, 구성 2는 SNS에서 좋아요/추천 등과 같은 사용자 추천 내역을 카운트하고 이를 표시하는 것과 동일하므로 진보성이 인정되지 않는다는 의견을 개진하여 주셨습니다.

하지만, 인용 발명들에는 하기 본원 발명의 도 9와 같이 **타임라인 바에 표시된 눈금자의 해당 시간대 또는 날짜에 선호도 인지 정보를 표시(하기 도 9의 도면 번호 940 내지 960 참조)**하는 구성은 명시적으로 개시되어 있지 않은 것으로 사료됩니다. 심사관님께서 인용하신 SNS 좋아요/추천은 본원 발명 도 9의 도면번호 930에 대응될 수 있으나, 타임라인 바의 해당 눈금자에 선호도 인지 정보를 표시하는 구성에는 대응될 수 없는 것으로 사료됩니다.

특히, 금번 보정된 청구항 1항에 추가 한정된 구성은 현재 표시된 컨텐츠 표시 창 이외의 다른 시간대 또는 날짜에 선호도가 높은 컨텐츠가 존재하는지 직관적으로 확인 가능할 뿐

만 아니라 타임라인 바 상에 표시된 선호도 인지 정보를 선택하여 쉽게 원하는 컨텐츠 표시 창으로 이동할 수 있는 장점이 있습니다.



<본원 발명의 도 9>

3. 소 결

따라서, 전술한 특징으로부터 본원발명의 제1항 및 그 종속항들은 진보성이 인정된다고 사료됩니다. 동일한 취지에서 카테고리가 다른 독립항인 제25항 및 제26과 그것의 종속항들도 진보성이 인정된다고 사료됩니다.

V. 맺음

상술된 바와 같이, 본원발명은 특허법 제29조제2항의 요건 및 특허법 제42조제4항제2호의 요건을 만족한다고 사료됩니다. 이상의 의견 개진 내용을 참조하시어, 다른 거절이유가 없다면 특허결정 하여 주시기 바랍니다.